

Karteikarten Körperverletzung mit Todesfolge — Prüfungsschema § 227 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Körperverletzungsdelikte · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Grunddelikt: Körperverletzung (§§ 223 bis 226a StGB) — 1. Objektiver Tatbestand des Grunddelikts: Was ist damit gemeint?

Körperliche Misshandlung, also jede üble, unangemessene Behandlung, die das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit nicht nur unerheblich beeinträchtigt, oder Gesundheitsschädigung, also das Hervorrufen oder Steigern eines pathologischen Zustands (§ 223 I StGB). In Betracht kommen ebenso die Qualifikationen der §§ 224, 225, 226, 226a StGB.

KARTE 2 / 9

Grunddelikt: Körperverletzung (§§ 223 bis 226a StGB) — 2. Subjektiver Tatbestand des Grunddelikts: Was ist damit gemeint?

Mindestens bedingter Vorsatz hinsichtlich aller objektiven Merkmale der Körperverletzung. Kein Vorsatz erforderlich — und regelmäßig auch nicht gegeben — hinsichtlich des Todes; wer den Tod vorsätzlich herbeiführt, ist nach §§ 211, 212 StGB zu bestrafen.

KARTE 3 / 9

Grunddelikt: Körperverletzung (§§ 223 bis 226a StGB) — 3. Vollendung oder Versuch des Grunddelikts: Was ist damit gemeint?

Regelfall ist die vollendete Körperverletzung. Ob auch der bloße Versuch des Grunddelikts als Anknüpfungspunkt genügt (erfolgsqualifizierter Versuch), ist umstritten; die Rechtsprechung bejaht dies bei § 227 StGB, weil die Todesgefahr bereits der Körperverletzungshandlung anhaften kann.

KARTE 4 / 9

Schwere Folge und Zurechnung — 1. Eintritt der schweren Folge: Was ist damit gemeint?

Tod der verletzten Person. Erfasst ist nur der Tod des Opfers der Körperverletzung, nicht der Tod eines unbeteiligten Dritten; insoweit kommen allein §§ 222, 223 StGB in Betracht.

KARTE 5 / 9

Schwere Folge und Zurechnung — 2. Kausalität: Was ist damit gemeint?

Die Körperverletzung muss für den Todeserfolg im Sinne der Äquivalenztheorie ursächlich sein: Sie kann nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Tod in seiner konkreten Gestalt entfielen würde.

KARTE 6 / 9

Schwere Folge und Zurechnung — 3. Spezifischer Gefahrverwirklichungszusammenhang: Was ist damit gemeint?

Im Tod muss sich gerade die dem Körperverletzungsdelikt eigentümliche Gefahr verwirklichen (Unmittelbarkeitszusammenhang). Bloße Kausalität genügt nicht: Verwirklicht sich nur ein allgemeines Lebensrisiko oder ein von der Körperverletzung unabhängiger Gefahrenverlauf, scheidet § 227 StGB aus.

KARTE 7 / 9

Schwere Folge und Zurechnung — 4. Objektive Zurechnung des Todeserfolgs: Was ist damit gemeint?

Zusätzlich gelten die allgemeinen Zurechnungsregeln. Eigenverantwortliches Dazwischentreten des Opfers oder eines Dritten kann den Zurechnungszusammenhang unterbrechen; grob fehlerhaftes ärztliches Verhalten oder ein freiverantwortlicher Selbstschädigungsentschluss des Opfers können den Erfolg dem Täter entziehen.

KARTE 8 / 9

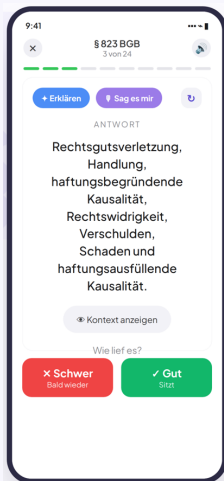
Was prüft man unter III. Wenigstens Fahrlässigkeit hinsichtlich der Todesfolge (§ 18 StGB)?

Nach § 18 StGB trifft die schwerere Strafe den Täter nur, wenn ihm hinsichtlich der besonderen Folge wenigstens Fahrlässigkeit zur Last fällt. Erforderlich ist damit eine objektive Sorgfaltspflichtverletzung und die objektive Vorhersehbarkeit des Todeserfolgs in seinem wesentlichen Verlauf — nicht in allen Einzelheiten. Bedingter Vorsatz bezüglich des Todes führt aus § 227 StGB heraus in die Tötungsdelikte.

KARTE 9 / 9

Was prüft man unter IV. Rechtswidrigkeit?

Durch die Tatbestandsverwirklichung indiziert; zu prüfen sind die allgemeinen Rechtfertigungsgründe, insbesondere Notwehr (§ 32 StGB) und rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB). Die Einwilligung in eine Körperverletzung ist an § 228 StGB zu messen; sie deckt den Todeserfolg nicht, weil das Leben nicht disponibel ist (§ 216 StGB). Rechtfertigt ein Grund bereits die Körperverletzung, entfällt § 227 StGB insgesamt.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.